

Mandatsnotiz

Mandantin: Nele Sander, geboren am 14.04.1986, Ärztin in Weimar. Erblasser: Ralf Sander, geboren am 09.09.1955, verstorben am 08.06.2026. Weitere Beteiligte: Peer Sander, Bruder der Mandantin, und Jonas Mielke, geboren am 21.01.1991, Prokurist der Sander Präzisionsteile GmbH.

Familienlage

Ralf Sander war seit 2019 verwitwet. Nele und Peer sind seine leiblichen Kinder. Jonas Mielke kam 2012 als dualer Student in den Betrieb, wurde 2019 Prokurist und lebte nach Angaben des Erblassers "wie ein Sohn" im Unternehmen. Im Jahr 2024 wurde Jonas als Volljähriger angenommen.

Konflikt

Nele erfuhr von der Adoption erst nach dem Tod des Vaters. Sie sagt, ihr Vater habe sie nach dem Tod der Mutter zunehmend aus dem Unternehmen gedrängt. Jonas habe Termine, Post und Bankkontakte kontrolliert. Peer will keinen Streit und denkt über Verkauf seiner Ansprüche nach.

Ziel

Nele will wissen, ob Jonas überhaupt erbt, ob sie die Adoption angreifen kann, ob ihr Pflichtteil sinkt und wie die GmbH-Anteile zu bewerten sind.

Adoptionsbeschluss und Beziehung

Beschluss Familiengericht Erfurt

Beschluss vom 18.12.2024. Ralf Sander nimmt Jonas Mielke als volljähriges Kind an. Das Gericht stellt fest, dass zwischen Annehmendem und Anzunehmendem ein Eltern-Kind-Verhältnis entstanden sei. Der Beschluss ist seit 24.01.2025 rechtskräftig.

Begründung aus dem Verfahren

Ralf Sander erklärte, Jonas habe ihn seit dem Tod seiner Ehefrau im Alltag unterstützt, ihn zu ärztlichen Terminen begleitet und die Fortführung des Familienunternehmens gesichert. Jonas erklärte, er sehe Ralf als Vaterfigur und habe zu seinem leiblichen Vater seit Jahren keinen Kontakt.

Nele und Peer wurden im Adoptionsverfahren nicht angehört. Das Familiengericht vermerkte, die Belange der leiblichen Kinder seien nicht entscheidungserheblich, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen der Volljährigenadoption vorliegen.

Interne E-Mail Jonas an Steuerberater

Datum 03.02.2025:

"Die Adoption ist jetzt durch. Bitte bei der Nachfolgeplanung mitdenken, dass ich nicht nur Geschäftsführer, sondern künftig auch erbrechtlich sauber drin bin. Ralf will keine Zerschlagung durch Pflichtteilsforderungen."

Streitvermerk

Die E-Mail ist missverständlich. Sie kann als Hinweis auf erbrechtliche Motivation gelesen werden. Sie beweist aber nicht ohne Weiteres, dass kein Eltern-Kind-Verhältnis bestand. Für die Beratung ist zu trennen: Bestandskraft des Adoptionsbeschlusses, mögliche Rechtsbehelfe, erbrechtliche Wirkung und Pflichtteilstaktik.

Testament und Gesellschaft

Testament Ralf Sander vom 09.04.2025

Ich setze meinen Sohn Jonas Mielke-Sander zu meinem Alleinerben ein. Meine Kinder Nele und Peer sollen ihren Pflichtteil erhalten. Das Unternehmen soll fortgeführt werden. Jonas kennt die Kunden, die Maschinen und die Mitarbeiter. Eine Zerschlagung wäre das Ende meines Lebenswerks.

Erfurt, 09.04.2025 Ralf Sander

Gesellschaft

Sander Präzisionsteile GmbH, Sitz Erfurt, Stammkapital 250.000,00 EUR. Ralf Sander hielt 86 Prozent der Geschäftsanteile, Jonas Mielke 14 Prozent aus einer Beteiligung 2023. Geschäftsführer: Ralf Sander und Jonas Mielke. Gesellschaftsvertrag enthält Vinkulierung und Einziehungsmöglichkeit bei Erbfall, wenn Erben nicht im Unternehmen tätig sind.

Unternehmenszahlen

Jahr	Umsatz	EBITDA	Besonderheit
2023	8.800.000 EUR	1.120.000 EUR	Großkunde Jenoptik
2024	9.400.000 EUR	1.310.000 EUR	neue Fräslinie
2025	8.100.000 EUR	790.000 EUR	krankheitsbedingte Ausfälle Ralf

Streitpunkt Bewertung

Jonas legt eine Bewertung von 2.400.000 EUR für 100 Prozent vor. Nele hält mindestens 5.800.000 EUR für realistisch. Der Steuerberater warnt vor Kundenabhängigkeit und Investitionsstau. Pflichtteilsansprüche hängen wesentlich an der Unternehmensbewertung.

Pflichtteil und Auskunft

Schreiben Nele an Jonas vom 22.06.2026

Jonas,

ich akzeptiere nicht, dass Vater mich aus allem herausgedrängt hat. Bitte sende mir bis Ende des Monats das Testament, den Adoptionsbeschluss, die Gesellschafterunterlagen und eine vollständige Liste des Nachlasses. Ich werde meinen Pflichtteil geltend machen.

Nele

Antwort Jonas vom 25.06.2026

Nele,

du bekommst, was dir gesetzlich zusteht. Aber du wirst nicht die Firma blockieren. Vater hat klar entschieden. Die Adoption ist rechtskräftig. Ich bin sein Sohn und Alleinerbe.

Jonas

Vorläufiger Nachlass

Gegenstand	Wertangabe Jonas
86 Prozent Sander Präzisionsteile GmbH	2.064.000,00 EUR
Wohnhaus Erfurt	740.000,00 EUR
Depot	310.000,00 EUR
Oldtimer Porsche 911	118.000,00 EUR
Darlehen GmbH gegenüber Ralf	280.000,00 EUR
Bankverbindlichkeiten privat	-220.000,00 EUR

Beratungsvermerk

Wenn Jonas als Kind des Erblassers zählt und testamentarischer Alleinerbe ist, sind Nele und Peer pflichtteilsberechtigt. Die Pflichtteilsquote hängt daran, wie viele Abkömmlinge für die gesetzliche Erbquote mitzuzählen sind. Die Volljährigenadoption ist daher für die Quote zentral.

Erbscheinstreit

Antrag Jonas

Jonas Mielke-Sander beantragt einen Alleinerbschein aufgrund Testaments vom 09.04.2025. Er legt Testament, Sterbeurkunde und Adoptionsbeschluss vor. Er beantragt beschleunigte Erteilung, weil Banken und Großkunden eine klare Vertretung der Gesellschaft verlangen.

Einwendungen Nele

Nele beantragt, den Erbschein nicht ohne mündliche Anhörung zu erteilen. Sie hält das Testament für durch Jonas vorbereitet und verlangt Aufklärung zur Testierfähigkeit, zur Abhängigkeit des Erblassers und zur Motivation der Adoption. Sie erkennt an, dass ein Angriff auf den Adoptionsbeschluss schwierig ist, will aber dessen Reichweite für die Pflichtteilsquote prüfen lassen.

Gerichtlicher Hinweistwurf

Das Nachlassgericht weist darauf hin, dass die Wirksamkeit des Testaments, die formale Erbenstellung und die Höhe späterer Pflichtteilsansprüche getrennte Fragen sind. Einwendungen zur Unternehmensbewertung sind grundsätzlich nicht im Erbscheinsverfahren zu klären. Soweit konkrete Tatsachen zur Testierunfähigkeit behauptet werden, sind diese zu substantiieren.

Praktische Frage

Soll Nele den Erbschein blockieren oder schneller Auskunft und Wertermittlung verfolgen? Das Aktenziel ist eine taktische Empfehlung, die Unternehmenskontinuität, Auskunftsdruck und Kostenrisiko verbindet.

Vergleichsvorschlag Pflichtteil und Unternehmensfortführung

Ziel

Die Beteiligten sollen vermeiden, dass Erbschein, Pflichtteil und Unternehmensbewertung gleichzeitig eskalieren. Die Firma braucht Handlungsfähigkeit; Nele braucht belastbare Auskunft und Sicherheit, dass der Unternehmenswert nicht kleingerechnet wird.

Vorschlag

1. Jonas erhält keine Zustimmung zur endgültigen Auszahlung aus dem Nachlassdepot, bis ein geordnetes Nachlassverzeichnis vorliegt.
2. Nele erhebt zunächst keine Beschwerde gegen den Erbschein, wenn Jonas ein notarielles Nachlassverzeichnis beauftragt.
3. Die GmbH wird durch einen gemeinsam benannten Gutachter bewertet.
4. Jonas zahlt an Nele und Peer binnen vier Wochen nach Gutachten je eine Abschlagszahlung von 150.000,00 EUR.
5. Über den Restpflichtteil wird nach Gutachten abgerechnet.
6. Die Beteiligten vereinbaren Stillhalten gegenüber Großkunden und Banken.

Druckpunkte

Neles stärkstes Druckmittel ist Auskunft und Bewertung, nicht die pauschale Behauptung, die Adoption sei unwirksam. Jonas' stärkstes Argument ist die Unternehmenskontinuität. Ein Vergleich muss beide Punkte aufnehmen: schneller Geschäftsbetrieb gegen transparente Pflichtteilsberechnung.

Datei: 06_quoten_und_vermoegen.csv

variante	gesetzliche_abkoemmlinge	pflichtteilsquote_nele	unternehmenswert_100	wert_anteil_86	nachlass_vor_schulden	kommentar
jonas_zahlt_als_kind	3	0.1667	2400000.00	2064000.00	3292000.00	Jonas Nele Peer als Abkoemmlinge
jonas_zahlt_als_kind_hochwert	3	0.1667	5800000.00	4988000.00	6216000.00	Bewertungsstreit dominiert Pflichtteil
jonas_zahlt_nicht_mit	2	0.2500	2400000.00	2064000.00	3292000.00	nur Pruefvariante fuer Streitgespraeche
jonas_zahlt_nicht_mit_hochwert	2	0.2500	5800000.00	4988000.00	6216000.00	maximale Forderungslinie